



PUTUSAN

Nomor 330/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eko Candra Setiawan;
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/23 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih RT.002 RW.005, Kel. Cipayung, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Driver Shopee;

Terdakwa Eko Candra Setiawan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 330/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim tanggal 17 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim tanggal 17 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eko Candra Setiawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama mentransmisikan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material konsumen sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Eko Candra Setiawan selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kertas screen capture Print Out WhatsApp;
 2. 1 (satu) eksemplar surat berharga rekening koran;

Terlampir dalam berkas perkara

1. 1 (satu) buah Handphone Merek Infinix Smart 7 warna putih;
2. 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y91 warna biru hitam;
3. 1 (satu) buah buku rekening BCA;
4. 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
5. 4 (empat) bundle kartu perdana XL;
6. 4 (empat) bundle kartu perdana By-U;
7. 4 (empat) bundle Kartu Perdana Smartfren;
8. 1 (satu) buah kartu perdana XL dengan nomor 08782147172.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa EKO CANDRA SETIAWAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2025/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa terdakwa Eko Candra Setiawan bersama-sama dengan sdr. Aditya Maulana (DPO) dan saksi Indri Paramitasari yang dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah (*splitsing*) pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 atau pada bulan Februari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2025, bertempat di rumah saksi dr Rinni Yudhi Pratiwi yang beralamat di Jl. H. Karim Premier Estate C-03 RT. 03 RW. 05 Cipayung Jakarta Timur atau pada tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara bersama-sama dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Februari 2025 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Cendrawasih RT.002 RW.005, Kel. Cipayung, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan terdakwa dihubungi oleh sdr. Aditya Maulana (DPO) selaku teman kecil terdakwa yang bekerja sebagai scammer di Kamboja melalui pesan WhatsApp yang pada pokoknya sdr. Aditya Maulana (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk kerja paruh waktu dengan tugas meregistrasikan akun WhatsApp dengan berbagai provider kartu perdana dengan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian terdakwa diundang ke grup Telegram oleh sdr. Aditya Maulana (DPO) dengan tujuan mempermudah komunikasi pemberian nomor kartu perdana yang telah dibeli oleh terdakwa kepada sdr. Aditya Maulana (DPO);
- Bahwa kemudian sejak bulan Februari 2025 sampai dengan Maret 2025 terdakwa melaksanakan kerja paruh waktu yang diberikan oleh sdr. ADITYA MAULANA (DPO) untuk meregistrasi akun WhatsApp dengan cara sebagai berikut:
 1. Terdakwa membeli kartu perdana melalui reseller;
 2. Kemudian terdakwa memfoto kartu perdana yang telah dibeli dan dikirim ke grup Telegram;
 3. Kemudian akan muncul SMS dari WhatsApp yang berisi kode OTP WhatsApp dan terdakwa mengirimkan kode OTP WhatsApp tersebut ke grup Telegram.

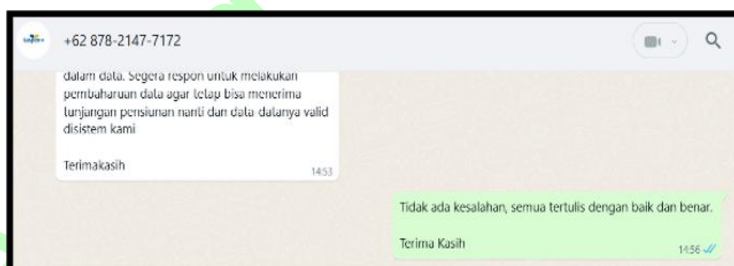
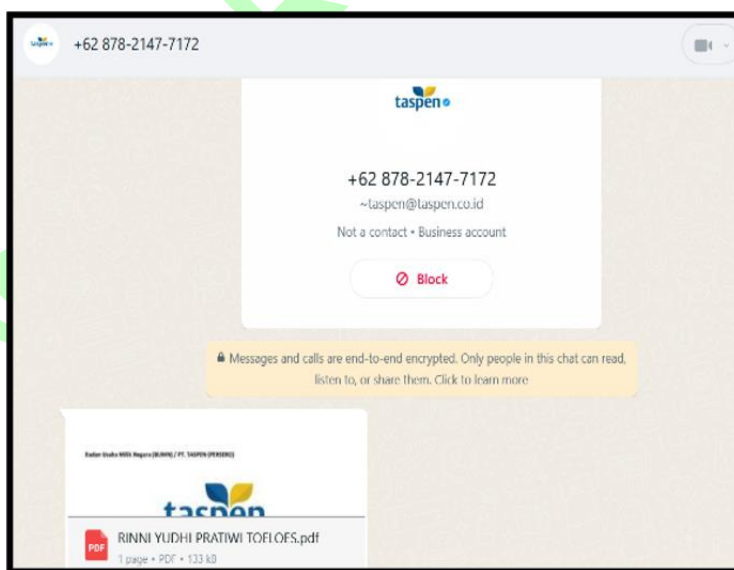
Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2025/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Februari 2025 terdakwa EKO CANDRA SETIAWAN mengaktifkan kartu perdana XL Axiata dengan nomor +6287821477172 guna membuat akun WhatsApp dan akun tersebut langsung diserahkan kepada sdr. ADITYA MAULANA (DPO) yang digunakan untuk melakukan scam dengan modus pembaharuan data aplikasi TASPEN kepada Warga Negara Indonesia pengguna aplikasi TASPEN;
- Bahwa kemudian tanggal 19 Maret 2025 bertempat di rumah saksi dr Rinni Yudhi Pratiwi yang beralamat di Jl. H. Karim Premier Estate C-03 RT. 03 RW. 05 Cipayang Jakarta Timur saksi dr Rinni Yudhi Pratiwi selaku pensiunan dokter mendapat pesan WhatsApp dari nomor +6287821477172 dengan nama taspem@taspem.co.id (mengaku-ngaku sebagai pihak resmi TASPEN) yang berisikan informasi palsu berupa file .pdf data-data pribadi milik saksi dr Rinni Yudhi Pratiwi yang diikuti dengan pesan yang pada pokoknya menyatakan agar saksi dr Rinni Yudhi Pratiwi melakukan pembaharuan data agar tetap bisa menerima tunjangan pensiun dari TASPEN. Dengan pesan sebagai berikut:





- Bahwa kemudian saksi Rinni Yudhi Pratiwi diarahkan untuk membuka apk yang dikirim oleh nomor +6287821477172 dan saksi Rinni Yudhi Pratiwi membukanya, sehingga tampilan layar handphone saksi Rinni Yudhi Pratiwi berpindah ke aplikasi yang menyerupai aplikasi dari TASPEN, lalu saksi dr Rinni Yudhi Pratiwi diarahkan untuk mengisi data pribadi, setelah itu saksi dr Rinni Yudhi Pratiwi menandatangani secara digital dan diminta mengirimkan biaya materai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ke BNI dengan nomor rekening 1790914776 atas nama Putri Artika Sari. Kemudian nomor WhatsApp +6287821477172 dengan nama taspem@taspem.co.id (mengaku-ngaku sebagai pihak resmi TASPEN) mengatakan bahwa BNI sedang maintenance dan diminta untuk membuka e-wallet atau bank lain, seperti BCA. Lalu ketika saksi dr Rinni Yudhi Pratiwi akan mengirimkan pembayaran untuk materai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) saksi dr Rinni Yudhi Pratiwi diminta untuk memasukkan angka di kolom jumlah uang yang akan dikirim ke MAY BANK dengan nomor rekening 8189916269 atas nama Robin Putra, namun belum sempat ditransfer;
- Bahwa kemudian saksi Hariz Reinaldhi Kaeni selaku anak saksi dr RINNI YUDHI PRATIWI yang mengetahui saksi dr Rinni Yudhi Pratiwi menerima telpon yang mencurigakan, saksi Hariz Reinaldhi Kaeni menghampiri saksi dr Rinni Yudhi Pratiwi dan terlihat saksi dr Rinni Yudhi Pratiwi sedang diarahkan oleh seseorang yang tidak dikenal dengan memberikan intruksi mencurigakan dan di tampilan layar HP milik saksi dr Rinni Yudhi Pratiwi sudah ada tampilan TASPEN dengan kondisi tidak bisa di apa-apakan. Kemudian saksi Hariz Reinaldi Kaeni berinisiatif untuk melakukan hard reset pada HP tersebut;
- Bahwa kemudian diketahui terdapat dana keluar dari BNI dengan nomor rekening 0017027862 atas nama Rinni Yudhi Pratiwi sebesar Rp10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) ke BNI dengan nomor rekening 1790914776 atas nama Putri Artika Sari dan Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke BNI dengan nomor rekening 1917447269 atas nama Yani Nurlaili serta dana keluar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BSI dengan nomor rekening 5475288600 atas nama Rinni Yudhi Pratiwi kepada MAY BANK dengan nomor rekening 8189916269 atas nama Robin Putra. Kemudian saksi Hariz Reinaldhi Kaeni meminta rekening BNI dengan nomor rekening 0017027862 atas nama Rinni Yudhi Pratiwi dan rekening BSI dengan nomor rekening 5475288600 atas nama Rinni Yudhi Pratiwi untuk diblokir;

- Bahwa total kerugian yang dialami saksi dr Rinni Yudhi Pratiwi sebesar Rp304.000.000,00 (tiga ratus empat juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menerima upah kerja paruh waktu melalui saksi Indri Paramitasari melalui BCA dengan nomor rekening 0670208664 atas nama Eko Candra Setiawan dengan total upah yang sudah didapat sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total terdakwa memberikan provider kartu perdana untuk digunakan registrasi akun WhatsApp kepada sdr. ADITYA MAULANA (DPO) untuk tujuan scammer adalah sebanyak ± 100 (seratus) kartu perdana.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Eko Candra Setiawan bersama-sama dengan sdr. Aditya Maulana (DPO) dan saksi Indri Paramitasari yang dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah (*splitsing*) pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 atau pada bulan Februari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2025, bertempat di rumah saksi dr Rinni Yudhi Pratiwi yang beralamat di Jl. H. Karim Premier Estate C-03 RT. 03 RW. 05 Cipayung Jakarta Timur atau pada tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2025/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik milik orang lain dengan cara apapun, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Februari 2025 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Cendrawasih RT.002 RW.005, Kel. Cipayung, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan terdakwa dihubungi oleh sdr. Aditya Maulana (DPO) selaku teman kecil terdakwa yang bekerja sebagai scammer di Kamboja melalui pesan WhatsApp yang pada pokoknya sdr. Aditya Maulana (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk kerja paruh waktu dengan tugas meregistrasikan akun WhatsApp dengan berbagai provider kartu perdana dengan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian terdakwa diundang ke grup Telegram oleh sdr. Aditya Maulana (DPO) dengan tujuan mempermudah komunikasi pemberian nomor kartu perdana yang telah dibeli oleh terdakwa kepada sdr. Aditya Maulana (DPO);
- Bahwa kemudian sejak bulan Februari 2025 sampai dengan Maret 2025 terdakwa melaksanakan kerja paruh waktu yang diberikan oleh sdr. Aditya Maulana (DPO) untuk meregistrasi akun WhatsApp dengan cara sebagai berikut:
 1. Terdakwa membeli kartu perdana melalui reseller;
 2. Kemudian terdakwa memfoto kartu perdana yang telah dibeli dan dikirim ke grup Telegram;
 3. Kemudian akan muncul SMS dari WhatsApp yang berisi kode OTP WhatsApp dan terdakwa mengirimkan kode OTP WhatsApp tersebut ke grup Telegram.
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Februari 2025 terdakwa Eko Candra Setiawan mengaktifkan kartu perdana XL Axiata dengan nomor +6287821477172 guna membuat akun WhatsApp dan akun tersebut langsung diserahkan kepada sdr. Aditya Maulana (DPO) yang digunakan untuk melakukan scam dengan modus pembaharuan data aplikasi TASPEN kepada Warga Negara Indonesia pengguna aplikasi TASPEN.
- Bahwa kemudian tanggal 19 Maret 2025 bertempat di rumah saksi dr Rinni Yudhi Pratiwi yang beralamat di Jl. H. Karim Premier Estate C-03 RT. 03 RW. 05 Cipayung Jakarta Timur saksi dr Rinni Yudhi Pratiwi selaku pensiunan dokter mendapat pesan WhatsApp dari nomor +6287821477172 dengan nama taspen@taspen.co.id (mengaku-ngaku sebagai pihak resmi TASPEN) yang berisikan file .pdf berisi data-data pribadi milik saksi dr Rinni

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2025/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudhi Pratiwi yang diikuti dengan pesan yang pada pokoknya menyatakan agar saksi dr Rinni Yudhi Pratiwi melakukan pembaharuan data agar tetap bisa menerima tunjangan pensiun dari TASPEN.

- Bahwa kemudian saksi RINNI YUDHI PRATIWI diarahkan untuk membuka apk yang dikirim oleh nomor +6287821477172 dan saksi Rinni Yudhi Pratiwi membukanya, sehingga tampilan layar handphone saksi Rinni Yudhi Pratiwi berpindah ke aplikasi yang menyerupai aplikasi dari TASPEN, lalu saksi dr Rinni Yudhi Pratiwi diarahkan untuk mengisi data pribadi, setelah itu saksi dr Rinni Yudhi Pratiwi menandatangani secara digital dan diminta mengirimkan biaya materai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ke BNI dengan nomor rekening 1790914776 atas nama Putri Artika Sari. Kemudian nomor WhatsApp +6287821477172 dengan nama taspen@taspen.co.id (mengaku-ngaku sebagai pihak resmi TASPEN) mengatakan bahwa BNI sedang maintenance dan diminta untuk membuka e-wallet atau bank lain, seperti BCA. Lalu ketika saksi dr Rinni Yudhi Pratiwi akan mengirimkan pembayaran untuk materai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) saksi dr Rinni Yudhi Pratiwi diminta untuk memasukkan angka di kolom jumlah uang yang akan dikirim ke MAY BANK dengan nomor rekening 8189916269 atas nama Robin Putra, namun belum sempat ditransfer.
- Bahwa kemudian saksi Hariz Reinaldhi Kaeni selaku anak saksi dr Rinni Yudhi Pratiwi yang mengetahui saksi dr Rinni Yudhi Pratiwi menerima telpon yang mencurigakan, saksi Hariz Reinaldhi Kaeni menghampiri saksi dr Rinni Yudhi Pratiwi dan terlihat saksi dr Rinni Yudhi Pratiwi sedang diarahkan oleh seseorang yang tidak dikenal dengan memberikan intruksi mencurigakan dan di tampilan layar HP milik saksi dr Rinni Yudhi Pratiwi sudah ada tampilan TASPEN dengan kondisi tidak bisa di apa-apakan. Kemudian saksi Hariz Reinaldhi Kaeni berinisiatif untuk melakukan hard reset pada HP tersebut.
- Bahwa selanjutnya diketahui sistem elektronik berupa Banking dengan nomor rekening 5475288600 atas nama Rinni Yudhi Pratiwi dan BSI dengan nomor rekening 0017027862 atas nama Rinni Yudhi Pratiwi diakses oleh orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan saksi dr Rinni Yudhi Pratiwi, sehingga muncul email dari Bank BNI bahwa ada transaksi uang keluar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ke BNI dengan nomor rekening 1790914776 atas nama Putri Artika Sari dan Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke BNI dengan nomor rekening 1917447269 atas nama Yani Nurlaili. Mengetahui hal tersebut saksi Hariz

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2025/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reinaldhi Kaeni menghubungi call center BNI dan BSI untuk mengecek apakah ada transaksi keluar dari bank tersebut dan diketahui terdapat dana keluar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BSI dengan nomor rekening 5475288600 atas nama Rinni Yudhi Pratiwi kepada MAY BANK dengan nomor rekening 8189916269 atas nama Robin Putra. Kemudian saksi Hariz Reinaldhi Kaeni meminta rekening BNI dengan nomor rekening 0017027862 atas nama Rinni Yudhi Pratiwi dan rekening BSI dengan nomor rekening 5475288600 atas nama Rinni Yudhi Pratiwi untuk diblokir.

- Bahwa total kerugian yang dialami saksi dr Rinni Yudhi Pratiwi sebesar Rp304.000.000,00 (tiga ratus empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menerima upah kerja paruh waktu melalui saksi Indri Paramitasari melalui BCA dengan nomor rekening 0670208664 atas nama Eko Candra Setiawan dengan total upah yang sudah didapat sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa total terdakwa memberikan provider kartu perdana untuk digunakan registrasi akun WhatsApp kepada sdr. Aditya Maulana (DPO) untuk tujuan scammer adalah sebanyak ± 100 (seratus) kartu perdana.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **dr. RINNI YUDHI PRATIWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 19 Maret 2025 saat di rumah, saksi mendapat pesan WhatsApp dari pihak yang mengaku dari Taspen yang intinya mengirim file pdf yang berisi data pribadi milik saksi dan pada saat itu saksi percaya kalau itu dari pihak taspen;
 - Bahwa pihak yang mengaku dari Taspen tersebut meminta saksi untuk melakukan pembaharuan data dengan alasan agar tetap bisa menerima

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2025/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan pensiun dan mengarahkan saksi untuk membuka aplikasi yang dikirim melalui WhatsApp tersebut;

- Bahwa kemudian saksi membuka aplikasi yang dikirim tersebut dan mengisi data pribadi saksi, lalu menandatangani secara digital. Selanjutnya saksi juga diminta mengirimkan biaya materai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ke BNI atas nama Putri Artika Sari;
 - Bahwa selanjutnya pihak yang mengaku dari Taspen tersebut mengatakan kalau BNI sedang maintenance, lalu saksi diminta untuk membuka e-wallet atau Bank lain seperti BCA. Pada saat saksi mau mengirim pembayaran untuk materai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) saksi diminta untuk memasukkan sejumlah angka di kolom jumlah uang yang akan di kirim ke Bank MAYBANK atas nama Robin Putra;
 - Bahwa saat saksi belum sempat transfer dan anak saksi menghampiri. Lalu saksi dibantu oleh anak saksi melakukan proses pemblokiran Bank BNI dan BCA, setelah itu pada malam hari sekitar pukul 20.00 WIB saksi menghubungi call center BSI minta untuk diblokir dan bertanya apakah ada transaksi yang mencurigakan di rekening saksi dan pihak BSI menjawab ada transaksi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi juga mengetahui dari email kalau ada transaksi sebesar Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke BNI atas nama Yani Nurlaili.
 - Bahwa rekening Bank saksi yang dikuasai atau dilakukan transaksi oleh pelaku adalah Bank BSI dengan nomor rekening 5475288600 atas nama Rinni Yudhi Pratiwi dan Bank BNI dengan nomor rekening 0017027862 atas nama Rinni Yudhi Pratiwi.
 - Bahwa nomor yang digunakan oleh pelaku adalah 087821477172.
 - Bahwa jumlah total kerugian yang saksi alami sebesar Rp304.000.000,00 (tiga ratus empat juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. **HARIZ REINALDHI KAENI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari dr. Rinni Yudhi Pratiwi.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 sekitar pukul 16.30 WIB saksi mendengar ibunya berbicara dengan seseorang, lalu saksi menghampiri ternyata ibunya seperti diarahkan seseorang dengan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2025/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan instruksi mencurigakan dan di tampilan layar HP Ibu Saksi sudah ada tampilan TASPEN dengan kondisi tidak bisa diapa-apakan;

- Bahwa saksi berinisiatif untuk melakukan hard reset pada HP ibunya dengan panggilan yang masih tersambung, lalu saksi menscreenshot tangkapan layar percakapan antara Ibunya dengan pelaku.
- Bahwa kemudian saksi melihat ada muncul email dari BNI milik Ibunya ada transaksi uang keluar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan ada notifikasi lagi dari BNI ada transaksi uang keluar sebesar Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi menghubungi call center BNI untuk konfirmasi mengenai transaksi uang keluar tersebut dan BNI membenarkannya. Kemudian saksi dan Ibunya menghubungi call center BCA, Mandiri, dan BSI untuk cek transaksi uang keluar dari Bank tersebut;
- Bahwa diketahui di Mandiri tidak ada uang keluar dan saksi minta untuk diblokir, sedangkan untuk BSI ada uang keluar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa total kerugian yang dialami Ibunya sebesar Rp304.000.000,000 (tiga ratus empat juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. **HEIDYANNE RAHAJENG KAENI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari dr. Rinni Yudhi Pratiwi.
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2025 sekitar pukul 17.00 WIB saat saksi sedang berada di rumah saksi, melihat grup WhatsApp keluarga dan Ibunya mengirim pesan kalau terkena penipuan yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku sebagai pegawai dari TASPEN;
- Bahwa caranya dengan meminta ibu saksi melakukan pembaharuan data agar tetap bisa menerima tunjangan pensiun, selanjutnya ibu saksi diarahkan untuk membuka apk yang dikirimkan oleh pelaku tersebut;
- Bahwa setelah berpindah ke aplikasi yang menyerupai aplikasi dari Taspen, diarahkan untuk mengisi data pribadi dan menandatangani secara digital serta mengirim biaya materai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama Putri Artika Sari;
- Bahwa pada malam itu sekitar pukul 20.00 WIB ibu saksi dibantu oleh adik saksi menghubungi call center BSI untuk dilakukan pemblokiran dan pihak BSI menjawab ada transaksi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan mengetahui dari email bahwa ada transaksi sebesar Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa total kerugian yang dialami ibu saksi sebesar Rp304.000.000,000 (tiga ratus empat juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. **INDRI PARAMITASARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan darah dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah bekerja di Kamboja bersama Aditya Maulana (DPO) di perusahaan scam dengan tugas dan fungsi saksi sebagai translator dan perantara pembayaran karyawan yang berada di Indonesia termasuk terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Aditya Maulana sejak bulan Oktober 2024 dalam rangka bekerja di perusahaan Scam di Kamboja sebagai partner kerja.
- Bahwa perusahaan scam tersebut seingat saksi berada di Manggo Park, Kamboja dan nama perusahaan tersebut adalah YEYE CHEN yang bergerak di bidang scammer.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bekerja di perusahaan YEYE CHEN sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh) orang.
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan YEYE CHEN sejak bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Maret 2025 dengan gaji sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat diminta oleh sdr. Aditya Maulana (DPO) untuk melakukan pembayaran biaya operasional serta fee/gaji dari terdakwa yang bekerja untuk mendaftarkan akun WhatsApp dari beberapa nomor dengan provider yang bervariasi, termasuk nomor WhatsApp 087821477172 yang digunakan untuk menipu saksi dr. Rinni Yudhi Pratiwi.
- Bahwa Handphone yang saksi gunakan selama bekerja di Kamboja adalah Samsung A 16 Warna Gold yang sudah disediakan oleh perusahaan scam di Kamboja tersebut.
- Bahwa cara saksi memberikan fee/gaji kepada terdakwa dengan cara transfer Bank menggunakan rekening Bank Mandiri ke Bank BCA milik terdakwa.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2025/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi mendapat dana untuk membayar gaji terdakwa adalah dengan cara diberikan oleh pimpinan perusahaan di Kamboja melalui perantara sdr. Aditya Maulana (DPO).
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai nomor 087821477172 yang diaktivasi oleh terdakwa adalah Sdr. Aditya Maulana (DPO).
 - Bahwa sepengetahuan saksi operasional perusahaan YEYE CHEN adalah melakukan penipuan dengan cara menelepon atau menchat melalui WhatsApp para korban-korbannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
5. **FEBRYAN WICAKSONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
 - Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku kalau terdakwa yang melakukan aktivasi terhadap Nomor WhatsApp +6287821477172.
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa, ditemukan barang bukti berupa beberapa provider SIM Card yang menurut pengakuan terdakwa akan digunakan untuk registrasi WhatsApp.
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa dirinya kerja sama dengan sdr. Aditya Maulana (DPO) untuk melakukan scam.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2025 bertempat di rumah terdakwa, terdakwa dihubungi melalui pesan WhatsApp oleh sdr. Aditya Maulana (DPO) yang merupakan teman kecil terdakwa untuk mengajak terdakwa bekerja paruh waktu sebagai scammer dengan tugas meregistrasikan akun WhatsApp dengan berbagai provider kartu perdana dengan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa dimasukkan ke group Telegram oleh sdr. Aditya Maulana (DPO) untuk memudahkan komunikasi pemberian kartu perdana yang menjadi pekerjaan terdakwa tersebut;
- Bahwa sejak bulan Februari 2025 sampai dengan Maret 2025 terdakwa melakukan registrasi akun WhatsApp dengan cara terdakwa membeli kartu perdana yang sudah aktif melalui reseller, lalu memfoto kartu perdana tersebut dan mengirim ke group Telegram, dan akan muncul SMS dari

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2025/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp yang berisi kode OTP WhatsApp dan terdakwa mengirimkan kode OTP tersebut ke group Telegram.

- Bahwa nomor +6287821477172 yang digunakan untuk melakukan penipuan kepada dr. Rinni Yudhi Pratiwi dengan mengaku sebagai pihak resmi TASPEN merupakan kartu XL Axiata yang Terdakwa aktivasi dan berikan kepada sdr. Aditya Maulana (DPO).
- Bahwa yang terdakwa ketahui pekerjaan sdr. Aditya Maulana (DPO) adalah melakukan scam.
- Bahwa handphone yang terdakwa gunakan untuk melakukan aktivasi WhatsApp lalu dikirimkan kepada sdr. Aditya Maulana (DPO) adalah VIVO Y91 warna biru hitam, sedangkan handphone yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi adalah Infinix Putih.
- Bahwa total keuntungan yang sudah terdakwa terima dari sdr. Aditya Maulana (DPO) untuk kerja sama melakukan scam adalah sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan terdakwa nomor-nomor yang terdakwa kirim kepada sdr. Aditya Maulana (DPO) untuk melakukan registrasi WhatsApp nantinya akan digunakan untuk melakukan penipuan dan untuk nomor +6287821477172 digunakan untuk nomor orang yang mengaku sebagai pihak taspen.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa terima sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kertas screen capture Print Out WhatsApp;
2. 1 (satu) eksemplar surat berharga rekening koran;
3. 1 (satu) buah Handphone Merek Infinix Smart 7 warna putih;
4. 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y91 warna biru hitam;
5. 1 (satu) buah buku rekening BCA;
6. 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
7. 4 (empat) bundel kartu perdana XL;
8. 4 (empat) bundel kartu perdana By-U;
9. 4 (empat) bundel Kartu Perdana Smartfren;
10. 1 (satu) buah kartu perdana XL dengan nomor 08782147172.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2025/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bulan Februari 2025 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Cendrawasih RT.002 RW.005, Kel. Cipayung, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan terdakwa dihubungi oleh sdr. Aditya Maulana (DPO) selaku teman kecil terdakwa yang bekerja sebagai scammer di Kamboja melalui pesan WhatsApp;
- Bahwa pada pokoknya sdr. Aditya Maulana (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk kerja paruh waktu dengan tugas meregistrasikan akun WhatsApp dengan berbagai provider kartu perdana dengan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian terdakwa diundang ke grup Telegram oleh sdr. Aditya Maulana (DPO) dengan tujuan mempermudah komunikasi pemberian nomor kartu perdana yang telah dibeli oleh terdakwa kepada sdr. Aditya Maulana (DPO);
- Bahwa kemudian sejak bulan Februari 2025 sampai dengan Maret 2025 terdakwa melaksanakan kerja paruh waktu yang diberikan oleh sdr. ADITYA MAULANA (DPO) untuk meregistrasi akun WhatsApp dengan cara sebagai berikut:
 1. Terdakwa membeli kartu perdana melalui reseller;
 2. Kemudian terdakwa memfoto kartu perdana yang telah dibeli dan dikirim ke group Telegram;
 3. Kemudian akan muncul SMS dari WhatsApp yang berisi kode OTP WhatsApp dan terdakwa mengirimkan kode OTP WhatsApp tersebut ke grup Telegram.
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Februari 2025 terdakwa Eko Candra Setiawan mengaktifkan kartu perdana XL Axiata dengan nomor +6287821477172 guna membuat akun WhatsApp dan akun tersebut langsung diserahkan kepada sdr. Aditya Maulana (DPO) yang digunakan untuk melakukan scam dengan modus pembaharuan data aplikasi TASPEN kepada Warga Negara Indonesia pengguna aplikasi TASPEN;
- Bahwa kemudian tanggal 19 Maret 2025 bertempat di rumahnya dr Rinni Yudhi Pratiwi yang beralamat di Jl. H. Karim Premier Estate C-03 RT. 03 RW. 05 Cipayung Jakarta Timur selaku pensiunan dokter mendapat pesan WhatsApp dari nomor +6287821477172 dengan nama taspen@taspen.co.id (mengaku-ngaku sebagai pihak resmi TASPEN) yang berisikan informasi

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2025/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



palsu berupa file .pdf data-data pribadi milik saksi dr Rinni Yudhi Pratiwi yang diikuti dengan pesan yang pada pokoknya menyatakan agar melakukan pembaharuan data agar tetap bisa menerima tunjangan pensiun dari TASPEN;

- Bahwa kemudian dr. Rinni Yudhi Pratiwi diarahkan untuk membuka apk yang dikirim oleh nomor +6287821477172 dan saksi Rinni Yudhi Pratiwi membukanya, sehingga tampilan layar handphone saksi Rinni Yudhi Pratiwi berpindah ke aplikasi yang menyerupai aplikasi dari TASPEN;
- Bahwa dr Rinni Yudhi Pratiwi diarahkan untuk mengisi data pribadi, setelah itu saksi dr Rinni Yudhi Pratiwi menandatangani secara digital dan diminta mengirimkan biaya materai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ke BNI dengan nomor rekening 1790914776 atas nama Putri Artika Sari;
- Bahwa Kemudian nomor WhatsApp +6287821477172 dengan nama taspen@taspen.co.id (mengaku-ngaku sebagai pihak resmi TASPEN) mengatakan bahwa BNI sedang maintenance dan diminta untuk membuka e-wallet atau bank lain, seperti BCA;
- Bahwa ketika saksi dr Rinni Yudhi Pratiwi akan mengirimkan pembayaran untuk materai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) diminta untuk memasukkan angka di kolom jumlah uang yang akan dikirim ke MAY BANK dengan nomor rekening 8189916269 atas nama Robin Putra, namun belum sempat ditransfer;
- Bahwa kemudian saksi Hariz Reinaldhi Kaeni selaku (anak dr Rinni Yudhi Pratiwi) yang mengetahui dr Rinni Yudhi Pratiwi menerima telpon yang mencurigakan, Hariz Reinaldhi Kaeni menghampiri dan terlihat dr Rinni Yudhi Pratiwi sedang diarahkan oleh seseorang yang tidak dikenal dengan memberikan intruksi mencurigakan dan di tampilan layar HP milik dr Rinni Yudhi Pratiwi sudah ada tampilan TASPEN dengan kondisi tidak bisa di apa-apakan. Kemudian saksi Hariz Reinaldi Kaeni berinisiatif untuk melakukan hard reset pada HP tersebut;
- Bahwa kemudian diketahui terdapat dana keluar dari BNI dengan nomor rekening 0017027862 atas nama Rinni Yudhi Pratiwi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ke BNI dengan nomor rekening 1790914776 atas nama Putri Artika Sari dan Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke BNI dengan nomor rekening 1917447269 atas nama Yani Nurlaili serta dana keluar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BSI dengan nomor rekening 5475288600 atas nama Rinni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudhi Pratiwi kepada MAY BANK dengan nomor rekening 8189916269 atas nama Robin Putra;

- Bahwa Kemudian Hariz Reinaldhi Kaeni meminta rekening BNI dengan nomor rekening 0017027862 atas nama Rinni Yudhi Pratiwi dan rekening BSI dengan nomor rekening 5475288600 atas nama Rinni Yudhi Pratiwi untuk diblokir;
- Bahwa total kerugian yang dialami saksi dr Rinni Yudhi Pratiwi sebesar Rp304.000.000,00 (tiga ratus empat juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menerima upah kerja paruh waktu melalui saksi Indri Paramitasari melalui BCA dengan nomor rekening 0670208664 atas nama Eko Candra Setiawan dengan total upah yang sudah didapat sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total terdakwa memberikan provider kartu perdana untuk digunakan registrasi akun WhatsApp kepada sdr. Aditya Maulana (DPO) untuk tujuan scammer adalah sebanyak ± 100 (seratus) kartu perdana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Kesatu: Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua: Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2025/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan bagi konsumen dalam transaksi elektronik;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata “barang siapa” dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2005, hal 209 dan Putusan MA No. 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini Terdakwa Eko Candra Setiawan yang diajukan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya dalam dakwaan dan Terdakwa selama jalannya persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang cakap sebagai Subyek hukum. Dengan demikian unsur ini secara sah dan meyakinkan terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan bagi konsumen dalam transaksi elektronik;

Menimbang bahwa dengan sengaja atau kesengajaan (*opzet*) adalah suatu keadaan batin seseorang yang secara sadar berkehendak untuk melakukan perbuatan dan mengetahui atau menyadari akibat apa yang akan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2025/PN JKT.TIM



diperoleh atau timbul dari perbuatan tersebut. Oleh karena kesengajaan adalah merupakan sikap batin, maka pengejawantahannya dalam perbuatan hanya dapat dibuktikan dengan membuktikan rangkaian unsur-unsur perbuatan yang mengikuti kata “dengan sengaja” itu sendiri;

Menimbang bahwa dalam konteks penjelasan resmi UU ITE, dijelaskan beberapa makna yuridis yang relevan dengan perkara *a quo*, yaitu sebagai berikut:

- 1) **Mendistribusikan** adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik (*vide*: Pasal 27 ayat (1) dan penjelasannya);
- 2) **Mentransmisikan** adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik (*vide*: Pasal 27 ayat (1) dan penjelasannya);
- 3) **Informasi elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (*vide*: Pasal 1 angka 1);
- 4) **Dokumen elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (*vide*: Pasal 1 angka 4); dan
- 5) **Transaksi Elektronik** adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya (*vide*: Pasal 1 angka 2).

Menimbang bahwa pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan adalah berita bohong yang tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya dan menyesatkan adalah menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru;

Menimbang bahwa kerugian materiel adalah kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh konsumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen menjelaskan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bulan Februari 2025 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Cendrawasih RT.002 RW.005, Kel. Cipayung, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan terdakwa dihubungi oleh sdr. Aditya Maulana (DPO) selaku teman kecil terdakwa yang bekerja sebagai scammer di Kamboja melalui pesan WhatsApp;

Menimbang bahwa pada pokoknya sdr. Aditya Maulana (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk kerja paruh waktu dengan tugas meregistrasikan akun WhatsApp dengan berbagai provider kartu perdana dengan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan terdakwa menyetujuinya;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa diundang ke grup Telegram oleh sdr. Aditya Maulana (DPO) dengan tujuan mempermudah komunikasi pemberian nomor kartu perdana yang telah dibeli oleh terdakwa kepada sdr. Aditya Maulana (DPO);

Menimbang bahwa kemudian sejak bulan Februari 2025 sampai dengan Maret 2025 terdakwa melaksanakan kerja paruh waktu yang diberikan oleh sdr. ADITYA MAULANA (DPO) untuk meregistrasi akun WhatsApp dengan cara sebagai berikut:

1. Terdakwa membeli kartu perdana melalui reseller;
2. Kemudian terdakwa memfoto kartu perdana yang telah dibeli dan dikirim ke group Telegram;
3. Kemudian akan muncul SMS dari WhatsApp yang berisi kode OTP WhatsApp dan terdakwa mengirimkan kode OTP WhatsApp tersebut ke grup Telegram.

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 19 Februari 2025 terdakwa Eko Candra Setiawan mengaktifkan kartu perdana XL Axiata dengan nomor +6287821477172 guna membuat akun WhatsApp dan akun tersebut langsung diserahkan kepada sdr. Aditya Maulana (DPO) yang digunakan untuk melakukan scam dengan modus pembaharuan data aplikasi TASPEN kepada Warga Negara Indonesia pengguna aplikasi TASPEN;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2025/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian tanggal 19 Maret 2025 bertempat di rumahnya dr Rinni Yudhi Pratiwi yang beralamat di Jl. H. Karim Premier Estate C-03 RT. 03 RW. 05 Cipayung Jakarta Timur selaku pensiunan dokter mendapat pesan WhatsApp dari nomor +6287821477172 dengan nama taspen@taspen.co.id (mengaku-ngaku sebagai pihak resmi TASPEN) yang berisikan informasi palsu berupa file .pdf data-data pribadi milik saksi dr Rinni Yudhi Pratiwi yang diikuti dengan pesan yang pada pokoknya menyatakan agar melakukan pembaharuan data agar tetap bisa menerima tunjangan pensiun dari TASPEN;

Menimbang bahwa kemudian dr. Rinni Yudhi Pratiwi diarahkan untuk membuka apk yang dikirim oleh nomor +6287821477172 dan saksi Rinni Yudhi Pratiwi membukanya, sehingga tampilan layar handphone saksi Rinni Yudhi Pratiwi berpindah ke aplikasi yang menyerupai aplikasi dari TASPEN;

Menimbang bahwa dr Rinni Yudhi Pratiwi diarahkan untuk mengisi data pribadi, setelah itu saksi dr Rinni Yudhi Pratiwi menandatangani secara digital dan diminta mengirimkan biaya materai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ke BNI dengan nomor rekening 1790914776 atas nama Putri Artika Sari;

Menimbang bahwa Kemudian nomor WhatsApp +6287821477172 dengan nama taspen@taspen.co.id (mengaku-ngaku sebagai pihak resmi TASPEN) mengatakan bahwa BNI sedang maintenance dan diminta untuk membuka e-wallet atau bank lain, seperti BCA;

Menimbang bahwa ketika saksi dr Rinni Yudhi Pratiwi akan mengirimkan pembayaran untuk materai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) diminta untuk memasukkan angka di kolom jumlah uang yang akan dikirim ke MAY BANK dengan nomor rekening 8189916269 atas nama Robin Putra, namun belum sempat ditransfer;

Menimbang bahwa kemudian saksi Hariz Reinaldhi Kaeni selaku (anak dr Rinni Yudhi Pratiwi) yang mengetahui dr Rinni Yudhi Pratiwi menerima telpon yang mencurigakan, Hariz Reinaldhi Kaeni menghampiri dan terlihat dr Rinni Yudhi Pratiwi sedang diarahkan oleh seseorang yang tidak dikenal dengan memberikan intruksi mencurigakan dan di tampilan layar HP milik dr Rinni Yudhi Pratiwi sudah ada tampilan TASPEN dengan kondisi tidak bisa di apa-apakan. Kemudian saksi Hariz Reinaldhi Kaeni berinisiatif untuk melakukan hard reset pada HP tersebut;

Menimbang bahwa kemudian diketahui terdapat dana keluar dari BNI dengan nomor rekening 0017027862 atas nama Rinni Yudhi Pratiwi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ke BNI dengan nomor rekening 1790914776

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2025/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Putri Artika Sari dan Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke BNI dengan nomor rekening 1917447269 atas nama Yani Nurlaili serta dana keluar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BSI dengan nomor rekening 5475288600 atas nama Rinni Yudhi Pratiwi kepada MAY BANK dengan nomor rekening 8189916269 atas nama Robin Putra;

Menimbang bahwa Kemudian Hariz Reinaldhi Kaeni meminta rekening BNI dengan nomor rekening 0017027862 atas nama Rinni Yudhi Pratiwi dan rekening BSI dengan nomor rekening 5475288600 atas nama Rinni Yudhi Pratiwi untuk diblokir;

Menimbang bahwa total kerugian yang dialami saksi dr Rinni Yudhi Pratiwi sebesar Rp304.000.000,00 (tiga ratus empat juta rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa menerima upah kerja paruh waktu melalui saksi Indri Paramitasari melalui BCA dengan nomor rekening 0670208664 atas nama Eko Candra Setiawan dengan total upah yang sudah didapat sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa total terdakwa memberikan provider kartu perdana untuk digunakan registrasi akun WhatsApp kepada sdr. Aditya Maulana (DPO) untuk tujuan scammer adalah sebanyak ± 100 (seratus) kartu perdana.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur Dengan demikian unsur dengan sengaja mentransmisikan informasi elektronik dan dokumen elektronik, yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan bagi konsumen dalam transaksi elektronik, maka dengan demikian unsur ini secara sah dan meyakinkan terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" terbitan Politeia tahun 1991 menjelaskan mengenai pelaku tindak pidana menurut Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ini terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yakni orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Penjelasan mengenai pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut.

a. Yang dimaksud dengan orang yang melakukan tindak pidana (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dan peristiwa pidana.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2025/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (doen pleger) adalah bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana.

Sedangkan turut serta melakukan tindak pidana berarti bersama-sama melakukan. Dikategorikan sebagai turut serta apabila harus ada sedikitnya 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Untuk dapat dikatakan sebagai turut serta, kedua orang tersebut harus melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Salah satu diantara kedua orang tersebut tidak boleh hanya melakukan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong. Jika demikian, orang yang menolong tersebut tidak dapat dikatakan sebagai medepleger, hanya dapat dikatakan sebagai “membantu melakukan” atau termasuk dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pembantuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bulan Februari 2025 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Cendrawasih RT.002 RW.005, Kel. Cipayung, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan terdakwa dihubungi oleh sdr. Aditya Maulana (DPO) selaku teman kecil terdakwa yang bekerja sebagai scammer di Kamboja melalui pesan WhatsApp;

Menimbang bahwa pada pokoknya sdr. Aditya Maulana (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk kerja paruh waktu dengan tugas meregistrasikan akun WhatsApp dengan berbagai provider kartu perdana dengan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan terdakwa menyetujuinya;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa diundang ke grup Telegram oleh sdr. Aditya Maulana (DPO) dengan tujuan mempermudah komunikasi pemberian nomor kartu perdana yang telah dibeli oleh terdakwa kepada sdr. Aditya Maulana (DPO);

Menimbang bahwa kemudian sejak bulan Februari 2025 sampai dengan Maret 2025 terdakwa melaksanakan kerja paruh waktu yang diberikan oleh sdr. ADITYA MAULANA (DPO) untuk meregistrasi akun WhatsApp dengan cara sebagai berikut:

1. Terdakwa membeli kartu perdana melalui reseller;
2. Kemudian terdakwa memfoto kartu perdana yang telah dibeli dan dikirim ke group Telegram;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2025/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kemudian akan muncul SMS dari WhatsApp yang berisi kode OTP WhatsApp dan terdakwa mengirimkan kode OTP WhatsApp tersebut ke grup Telegram.

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 19 Februari 2025 terdakwa Eko Candra Setiawan mengaktifkan kartu perdana XL Axiata dengan nomor +6287821477172 guna membuat akun WhatsApp dan akun tersebut langsung diserahkan kepada sdr. Aditya Maulana (DPO) yang digunakan untuk melakukan scam dengan modus pembaharuan data aplikasi TASPEN kepada Warga Negara Indonesia pengguna aplikasi TASPEN;

Menimbang bahwa kemudian tanggal 19 Maret 2025 bertempat di rumahnya dr Rinni Yudhi Pratiwi yang beralamat di Jl. H. Karim Premier Estate C-03 RT. 03 RW. 05 Cipayung Jakarta Timur selaku pensiunan dokter mendapat pesan WhatsApp dari nomor +6287821477172 dengan nama taspem@taspem.co.id (mengaku-ngaku sebagai pihak resmi TASPEN) yang berisikan informasi palsu berupa file .pdf data-data pribadi milik saksi dr Rinni Yudhi Pratiwi yang diikuti dengan pesan yang pada pokoknya menyatakan agar melakukan pembaharuan data agar tetap bisa menerima tunjangan pensiun dari TASPEN;

Menimbang bahwa kemudian diketahui terdapat dana keluar dari BNI dengan nomor rekening 0017027862 atas nama Rinni Yudhi Pratiwi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ke BNI dengan nomor rekening 1790914776 atas nama Putri Artika Sari dan Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke BNI dengan nomor rekening 1917447269 atas nama Yani Nurlaili serta dana keluar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BSI dengan nomor rekening 5475288600 atas nama Rinni Yudhi Pratiwi kepada MAY BANK dengan nomor rekening 8189916269 atas nama Robin Putra;

Menimbang bahwa total kerugian yang dialami saksi dr Rinni Yudhi Pratiwi sebesar Rp304.000.000,00 (tiga ratus empat juta rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa menerima upah kerja paruh waktu melalui saksi Indri Paramitasari melalui BCA dengan nomor rekening 0670208664 atas nama Eko Candra Setiawan dengan total upah yang sudah didapat sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa total terdakwa memberikan provider kartu perdana untuk digunakan registrasi akun WhatsApp kepada sdr. Aditya Maulana (DPO) untuk tujuan scammer adalah sebanyak ± 100 (seratus) kartu perdana.

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2025/PN JKT.TIM



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa disuruh Aditya Maulana untuk 1. membeli kartu perdana melalui reseller, 2. memfoto kartu perdana yang telah dibeli dan dikirim ke group Telegram dan 3. mengirimkan kode OTP WhatsApp tersebut ke grup Telegram, yang mengakibatkan dr Rinni Yudhi Pratiwi mengalami kerugian sebesar Rp304.000.000,00 (tiga ratus empat juta rupiah) maka dengan demikian unsur ini secara sah dan meyakinkan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kertas screen capture Print Out WhatsApp;
2. 1 (satu) eksemplar surat berharga rekening koran;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan dokumen dari pencarian bukti oleh penyidik maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan terlampir dalam berkas perkara;

1. 1 (satu) buah Handphone Merek Infinix Smart 7 warna putih;
2. 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y91 warna biru hitam;
3. 1 (satu) buah buku rekening BCA;
4. 1 (satu) buah kartu ATM BCA;



5. 4 (empat) bundel kartu perdana XL;
6. 4 (empat) bundel kartu perdana By-U;
7. 4 (empat) bundel Kartu Perdana Smartfren;
8. 1 (satu) buah kartu perdana XL dengan nomor 08782147172.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat dan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Candra Setiwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja mentransmisikan informasi elektronik dan dokumen elektronik, yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan bagi konsumen dalam transaksi elektronik";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eko Candra Setiwan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2025/PN JKT.TIM



4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kertas screen capture Print Out WhatsApp;
 2. 1 (satu) eksemplar surat berharga rekening koran;
terlampir dalam berkas perkara;
 1. 1 (satu) buah Handphone Merek Infinix Smart 7 warna putih;
 2. 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y91 warna biru hitam;
 3. 1 (satu) buah buku rekening BCA;
 4. 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
 5. 4 (empat) bundel kartu perdana XL;
 6. 4 (empat) bundel kartu perdana By-U;
 7. 4 (empat) bundel Kartu Perdana Smartfren;
 8. 1 (satu) buah kartu perdana XL dengan nomor 08782147172.
dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025, oleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Purnami, S.H., M.H., Maria Soraya Murniaty Br Sitinjak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Mardikaningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Maryani Melindawati Sagala, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

Maria Soraya Murniaty Br Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

Ika Mardikaningsih, S.H.